

승선근무예비역의 관리규정

제정 2009. 8.12. 병무청 훈령 제894호
진부개정 2010. 7.26. 병무청 훈령 제932호
개정 2011.11.30. 병무청 훈령 제969호
개정 2012. 8. 3. 병무청 훈령 제1025호
개정 2013. 1.24. 병무청 훈령 제1050호
개정 2013. 4.19. 병무청 훈령 제1086호
개정 2014. 3.26. 병무청 훈령 제1182호
개정 2015. 1. 9. 병무청 훈령 제1242호
개정 2016. 5. 2. 병무청 훈령 제1338호
개정 2016. 8.29. 병무청 훈령 제1357호
개정 2016.11.30. 병무청 훈령 제1407호
개정 2017. 7. 3. 병무청 훈령 제1445호
개정 2018. 3.16. 병무청 훈령 제1510호
개정 2018.10.16. 병무청 훈령 제1538호
개정 2019. 5. 1. 병무청 훈령 제1567호
개정 2019.12.31. 병무청 훈령 제1660호
개정 2020. 2.13. 병무청 훈령 제1668호
개정 2021. 2.18. 병무청 훈령 제1770호
개정 2021. 5.31. 병무청 훈령 제1785호
개정 2021.11.30. 병무청 훈령 제1847호
개정 2022. 5.31. 병무청 훈령 제1883호
개정 2022.12.30. 병무청 훈령 제1909호
개정 2023. 5.31. 병무청 훈령 제1965호
개정 2024. 9. 4. 병무청 훈령 제2087호
개정 2026. 1. 9. 병무청 훈령 제2178호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 병역법, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 정하는 해운업체등의 인원배정, 승선근무예비역의 편입, 복무관리, 자원관리, 신상변동 및 군사교육소집 등의 시행에 필요한 사항을 정하여 해운업체등과 승선근무예비역의 효

율적인 관리 및 행정처리 절차를 규정함을 목적으로 한다. <개정 2016.11.30.>
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 삭제 <2021.11.30.>
2. "해운업체등"이란 「병역법 시행령」(이하 "영이라 한다) 제40조의2제1항 각 호의 해운업 및 수산업 분야 업체를 말한다.
3. "지방병무청"이란 지방병무청 및 병무지청을 말하며 "관할 지방병무청장"이란 해운업체등의 주된 사무소가 있는 행정구역을 관할하는 지방병무청장이나 병무지청장을 말한다.

제2장 인원배정

제3조(필요인원 요청 및 통보) ① 병무청장은 영 제40조의2제2항에 따라 해운업체등의 필요인원을 해양수산부장관으로부터 통보받을 경우에는 업체별 신청 가능한 범위를 고시하고, 승선근무예비역이 긴급구호 등 필요 시 개인이 자유롭게 사용할 수 있는 인터넷 등 통신시설이 갖추어진 선박(이하 "별도 통신시설"이라 한다. 이하 같다)에 한정하여 필요인원을 통보하도록 요청할 수 있다. 이 경우 별도 통신시설을 갖추어야 할 선박은 「선박안전법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제15조에 따른 원양구역을 항행하는 선박을 말한다. <개정 2013.4.19., 개정 및 후단신설 2019.12.31., 2021.5.31., 2021.11.30.>

② 병무청장은 필요시 인원배정 등에 활용하기 위하여 영 제40조의2제1항 각 호에 해당하는 해운업체등의 업체명, 선박명, 톤수 등 관리현황을 해양수산부장관에게 요청하여 관리한다. <개정 2013.4.19.>

제4조(인원배정) ① 병무청장은 영 제40조의2제3항에 따른 인원배정을 할 경우 제3조제1항에 따른 해양수산부장관의 의견을 고려하여 배정할 수 있다. <개정 2013.4.19.>

② 병무청장은 제1항의 인원배정을 할 경우 영 제40조의9제8항에 따른 해운업체등의 복무관리 실태조사 평가결과를 반영하여 인원배정을 우대 또는 제한할 수 있다. 이 경우 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률」 제5조제1항에 따라 국가필수선박을 보유 또는 관리하는 해운업체등에 대해 우선적으로 인원배정할 수 있으며, 제3조제1항에 따른 별도 통신시설을 설치하지 않은 선박을 보유 또는 관리하는 해운업체등에 대하여는 인원배정을 제한할 수 있다. <개정 2017.7.3., 2019.12.31., 2020.2.13., 2024.9.4.>

③ 병무청장은 인원배정 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 해운업체등에 연간 배정인원의 10% 범위에서 별도로 배정할 수 있다. 다만, 인원배정 제한 대상

해운업체등의 경우에는 인원배정 제한 비율을 완화하는 것으로 대신할 수 있다.

1. 승선근무예비역을 위한 권익보호 우수 사례로 다른 업체의 모범이 되는 경우
2. 승선근무하는 선박의 근로여건 우수 등으로 복무만료자를 다수 배출한 경우 <신설 2019.12.31., 개정 2021.2.18., 2022.12.30.>

④ · ⑤ <삭제 2019.5.1.>

⑥ 병무청장은 제1항에 따른 인원 배정시 해운업체등의 장이 전년도 말일까지 배정받은 인원을 채용하지 않은 경우, 해당 업체에 대하여 다음 연도의 배정인원에서 채용하지 않은 인원만큼 줄여 배정할 수 있다. <신설 2021.5.31.>

[제목개정 2019.12.31.]

제4조의2(복무관리 부실업체 등의 인원배정 제한) ① 병무청장은 영 제40조의2제3항에 따른 복무관리가 부실한 업체 및 인권침해가 발생한 업체에 대해 다음 각 호의 기준에 따라 다음 해부터 인원배정을 제한할 수 있다. 다만, 제3호에 해당하는 업체가 1월 1일부터 8월 31일까지 기간에 고발되어 그 시점에 해당 연도의 편입인원(채용하여 편입예정인 인원을 포함한다)이 없는 경우에는 해당 연도부터 인원배정을 제한한다. <개정 2022.5.31.>

1. 승선근무예비역이 「선원법」 제99조제1항에 해당하는 직무상 사망(실종 포함) 사고가 발생한 업체: 2년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년(배정인원 제외 연도는 미포함) 평균 배정인원의 50%를 인원배정에서 제외(소수점 이하의 숫자는 계산하지 아니한다. 이하 같다) <개정 2021.11.30.>
2. 해운업체등의 장(업체장을 대신하여 복무관리를 담당하는 사람, 상급자 등을 포함한다. 이하 같다)이 승선근무예비역에게 「선원법」이나 「근로기준법」 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 위반하는 위법·부당한 대우를 하여 관련법에 따라 벌금 이상의 형이 확정된 업체(이 경우 해운업체등의 장이 승선 중인 승선근무예비역에게 폭행을 행사하여 다른 법률에 의해 벌금 이상의 형이 확정된 업체는 「근로기준법」 제8조의 폭행의 금지 규정을 위반한 것으로 본다. 이하 같다): 2년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 50%를 인원배정에서 제외 <개정 2019.12.31., 2021.11.30.>
3. 「병역법」(이하 "법"이라 한다) 제84조제1항제1호에 따라 신상변동 미통보 또는 거짓통보로 고발된 업체: 2년 <개정 2019.12.31.>
4. 해운업체등의 장이 승선근무예비역을 위법·부당하게 해고를 한 것으로 법원의 장 등으로부터 확인된 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 50%를 인원배정에서 제외 <개정 2021.5.31., 2021.11.30.>
5. 해운업체등의 장이 선원근로감독관 등으로부터 「선원법」 등을 위반하여 승선

근무예비역에게 위법·부당한 대우를 한 것으로 확인된 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 20%를 인원배정에서 제외 <개정 2021.5.31., 2021.11.30.>

6. 2년 이상 인원배정을 받고도 1명도 채용하지 아니한 업체: 1년

7. 법원 등으로부터 과실이 확인된 업체: 인원배정 제외

8. 신규 편입자의 군사교육소집 종료 후 또는 하선자의 유급휴가 종료 후 승선근무예비역이 승선 희망에도 불구하고 6개월 이상 승선 또는 재승선 조치를 하지 아니하여 다른 업체로 이동근무를 유발하는 부당한 대우를 한 것으로 확인된 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 20%를 인원배정에서 제외 <신설 2019.12.31., 2021.5.31., 2021.11.30.>

9. 제3조제1항에 따른 별도 통신시설을 설치하지 않고 「선박안전법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제15조에 따른 원양구역을 항행하는 선박을 보유 또는 관리하는 업체: 해당 시설을 설치하지 않은 선박의 필요인원 배정제외 <신설 2019.12.31., 2021.5.31.>

10. 제3조제1항에 따른 별도 통신시설을 설치하지 않고 「선박안전법」 제8조 및 같은 법 시행규칙 제15조에 따른 원양구역을 항행하는 선박에 승선근무예비역을 승선하게 한 업체: 2년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 50%를 인원배정에서 제외 <신설 2021.11.30.>

11. 해운업체등의 장이 승선근무예비역에게 「선원법」이나 「근로기준법」 또는 「성폭력처벌법」을 위반하는 위법·부당한 대우를 하여 관련법에 따라 2년 이내에 합산 2회 벌금 이상의 형이 확정된 업체: 영구 배정제외 <신설 2019.12.31.>

12. 법 제23조의2제1항에 따른 항해사·기관사의 직무 및 「선원법」 제43조에 따라 선원근로계약서에 명시된 직위가 아닌 다른 직무에 종사하게 한 업체: 2년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 50%를 인원배정에서 제외 <신설 2021.5.31., 개정 2021.11.30.>

13. 국제청장이 「국제징수법」 제114조, 「관세법」 제116조의2 및 「지방세징수법」 제11조에 따라 공개한 고액·상습체납 업체: 1년 <신설 2021.5.31., 2022.12.30.>

13의2. 영 제40조의4제1항 또는 제4항에 따른 승선근무기간으로 인정되지 않는 선박에 승선하게 한 것으로 확인된 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 20%를 인원배정에서 제외 <신설 2022.12.30.>

13의3. 영 제40조의4제1항 또는 제4항에 따른 승선근무기간으로 인정되지 않는 선박

에 승선하게 한 것으로 2년 이내에 2회 이상 확인된 업체: 1년 <신설 2022.12.30.>
13의4. 승선근무예비역의 승선일 또는 하선일(승선일 또는 하선일이 변경된 경우를 포함한다)을 지연통보 또는 미통보한 업체로서 그 위반기간이 3개월 이상인 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 20%를 인원배정에서 제외 <신설 2024.9.4.>

14. 그 밖에 관할 지방병무청장이 복무관리 부실 등으로 사회적 물의를 일으켰다고 인정한 업체: 1년. 이 경우 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원의 30%를 인원배정에서 제외 <신설 2021.5.31., 2021.11.30.>

② 관할 지방병무청장은 제1항제1호부터 제3호까지, 제7호, 제10호, 제12호, 제13호의3 및 제13호의4에 해당되는 업체가 발생할 경우에는 즉시 병무청장에게 보고하여야 한다. <개정 2022.5.31., 2022.12.30., 2024.9.4.>

③ 병무청장은 제1항제1호부터 제3호까지, 제7호, 제10호, 제12호, 제13의3에 해당하는 업체에 대해 그 해의 배정인원 중에 편입 처분이 되지 않은 배정인원을 회수한다. 다만, 제1항제3호와 관련하여 해운업체등의 장이 범원 등에 인원배정 제한 처분의 효력을 다투는 소송 등을 제기하여 그 결과 위법 또는 부당하다고 확정된 경우에는 인원배정을 할 수 있다. <개정 2022.12.30., 2026.1.9.>

④ 관할 지방병무청장은 실태조사 등을 통하여 제2항에 따른 위반행위를 확인한 경우에는 배정인원 회수가 확정될 때까지 남아 있는 배정인원 사용을 제한할 수 있다. 이 경우 해운업체등의 장에게 남아 있는 배정인원 사용 제한을 통보하여야 한다. <개정 2019.12.31.>

⑤ 해운업체등의 장은 제4항에 따라 관할 지방병무청장으로부터 남아 있는 배정인원 사용 제한을 통보받은 경우에는 남아 있는 배정인원에 대하여 승선근무예비역 편입원서를 관할 지방병무청장에게 제출할 수 없다. 다만, 위반행위가 확인되기 전에 승선근무예비역으로 편입하기 위하여 해당 업체에 취업한 사람(취업 약정한 사람 포함)이 승선근무예비역 편입원서를 위반행위에 대한 행정조치 이전까지 제출한 경우에는 남아 있는 배정인원을 사용할 수 있다. <개정 2019.12.31., 2022.12.30.>

⑥ 관할 지방병무청장은 제5항 단서에 따라 해운업체등의 장으로부터 승선근무예비역 편입원서를 제출받은 경우에는 고용계약서 등 해당 업체 취업 관련 증빙자료를 확인하여 처리하여야 한다. <개정 2019.12.31.>

⑦ 관할 지방병무청장은 제1항 각 호에 따른 인원배정 제한 대상 해운업체등에 대하여 제14조제1항부터 제3항까지를 준용하여 처리한다. <신설 2022.5.31.>

⑧ 제1항제3호에 해당하는 해운업체등에 대하여 그 고발 결과가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인원배정을 할 수 있다. <신설 2022.5.31.>

1. 무죄 판결의 확정

2. 불송치결정(혐의없음 또는 죄가안됨으로 한정한다)

3. 불기소처분(혐의없음 또는 죄가안됨으로 한정한다)

⑨ 제8항의 고발 결과가 확정된 경우에는 그 사실을 지체 없이 병무청장에게 보고하여야 한다. <신설 2022.5.31.>

⑩ 관할 지방병무청장은 제1항에 따라 인원배정 제한이 확정된 해운업체등의 명단을 다음 각 호와 같이 병무청장에게 보고하여야 한다. <개정 2022.5.31.>

1. 매년 9월 30일까지 발생한 업체는 해당 연도 10월 10일까지 <개정 2019.12.31.>

2. 매년 10월 이후 12월 31일까지 발생한 업체는 다음 연도 1월 10일까지 <개정 2019.12.31.>

[본조신설 2019. 5. 1.]

제5조(배정 조정) ① 병무청장은 영 제40조의2제3항에 따라 해운업체등별로 인원배정을 한 후에 영 제40조의4제2항에 따른 이동근무, 해운업체등의 채용계획 변경 또는 감선 등의 사유가 발생한 경우에는 해당 업체의 남은 배정인원을 다른 해운업체등으로 조정하여 배정할 수 있다. 다만, 제4조의2에 해당하는 업체에 대해서는 배정을 제한할 수 있다. <개정 2014.3.26., 후단신설 2015.1.9., 개정 2018.10.16. 2019.12.31.>

② 해운업체등의 장은 승선근무예비역 채용계획 변동 또는 감선 등으로 해당 연도 말까지 배정인원을 모두 채용할 수 없을 경우에는 9월 30일까지 관할 지방병무청장에게 남아 있는 배정인원을 반납할 수 있다. <신설 2021.5.31.>

③ 지방병무청장은 제2항에 따라 반납된 배정인원을 종합하여 매달 말일기준 다음 달 5일까지 병무청장에게 보고하여야 한다. <신설 2021.5.31.>

④ 병무청장이 제1항에 따라 회수·반납된 배정인원을 재배정할 수 있는 해운업체등은 다음 각 호와 같다. <신설 2018.10.16.>

1. 전년도 지방병무청 복무관리 평가결과 60점 이상 업체 <개정 2021.5.31.>

2. 영 제40조의2에 따라 필요인원 신청업체 또는 지방병무청 관리업체

제3장 승선근무예비역의 편입

제6조(해양수산부장관 지정 교육기관 통보) 병무청장은 영 제40조의3제7항에 따라

해양수산부장관이 법 제21조의2제1항제2호의 교육기관을 지정하거나 변경하여 국방부장관에게 통보할 경우에는 병무청장에게 함께 통보하도록 요청할 수 있다.
<개정 2013.4.19.>

[제목개정 2013.4.19.]

제7조(승선근무예비역 편입을 위한 우선 병역판정검사를 받은 사람의 편입 등) ① 영 제40조의2제1항 각 호에 따른 선박에 승선하여 근무하는 사람, 승선하여 근무하기로 예정된 사람으로서 승선근무예비역 편입을 원하는 사람은 「병역법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별지 제103호 서식에 해운업체등의 장이 발행한 재직증명서 또는 고용예정증명서를 첨부하여 지방병무청장에게 우선 병역판정검사원서를 제출할 수 있다. <개정 2014.3.26., 2016.11.30.>

② 제1항에 따른 우선 병역판정검사 결과 현역병입영대상자로 확정된 사람은 해당 연도에 승선근무예비역에 편입할 수 있다. <개정 2016.11.30., 2019.12.31.>

[제목개정 2016.11.30.]

제4장 복무관리

제8조(승선근무예비역의 교육) ① 관할 지방병무청장은 승선근무예비역으로 편입된 사람에게 복무규정, 관련 법령 위반 시 행정조치 내용, 근로권익 침해 시 피해구제 신고요령 등의 교육을 실시하고, 승선근무예비역으로부터 교육내용이 포함된 개인별 교육이수확인서를 받아 관리하여야 한다. <개정 2018.10.16., 2019.12.31., 2022.12.30.>

② 관할 지방병무청장은 제1항에 따라 교육을 실시할 경우 교육일시와 장소는 교육일부터 7일전까지 해운업체등의 장을 거쳐 교육대상자에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 영 제40조의3제4항에 따른 승선근무예비역의 편입결과 통지시 교육장소와 일시를 함께 통보할 수 있다. <개정 2019.12.31.>

③ 관할 지방병무청장은 다음 연도에 실시할 교육계획을 자체 실정에 맞게 매년 12월 31일까지 수립하여 시행하여야 한다. <개정 2021.5.31.>

④ 관할 지방병무청장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 교육을 받아야 할 승선근무예비역이 부득이하게 불참한 경우에는 다음 교육일시에 교육을 받게 할 수 있다.

⑤ 관할 지방병무청장은 교육실시 결과를 매분기 말일기준 다음 달 10일까지 병무청장에게 보고하여야 한다.

제8조의2(승선근무예비역의 권익침해 여부 조사 등) ① 관할 지방병무청장은 승선근무예비역의 고충상담 등 권익보호를 위하여 "권익보호 상담관"을 지정·운영하여야 하며, 해양수산

부장관과 해운업체등의 장은 승선근무예비역의 권익보호를 위해 적극 노력하여야 한다.
<개정 2022.12.30.>

② 관할 지방병무청장은 "권익보호 상담관"을 지정하여 연중 부당노동행위 등에 대한 고충상담 및 접수·처리를 하도록 하고, 별지 제13호서식에 따라 근로기준법 위반 등 부당노동행위 접수·처리 명부를 관리하여야 한다. <개정 2022.12.30.>

③ 관할 지방병무청장은 복무 중인 승선근무예비역에 대하여 권익을 침해받은 사실이 있는지 여부를 휴대전화 등을 활용하여 연 2회(5월, 11월) 전수조사를 실시하여야 한다. <개정 2021.5.31.>

④ 관할 지방병무청장은 제3항에 따라 권익침해 여부를 조사한 결과 침해사례가 접수된 경우에는 해당 해운·수산업체, 해양항만관청 등 관계 기관과 협조하여 사실 확인·조사, 피해구제, 정기적인 상담 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2019.12.31., 2021.5.31.>

⑤ 관할 지방병무청장은 제1항에 따른 고충상담 및 접수·처리 실적을 별지 제13호서식의 근로기준법 위반 등 부당노동행위 접수·처리 현황에 따라 매분기 말일기준 다음 달 10일까지 병무청장에게 보고하여야 한다.

⑥ 해운업체등의 장은 복무중인 승선근무예비역의 권익침해사례 확인 시 즉시 관할 지방병무청장에게 통보하여야 한다. <신설 2021.11.30.>

[본조신설 2018.10.16.]

제9조(검직금지 등) ① 승선근무예비역은 복무만료시까지 승선근무에 성실히 복무하여야 하며, 영 제40조의4제7항에 따라 다음 각 호의 행위를 해서는 안된다. 다만, 승선근무기간에 산입하지 않는 기간 중에는 「선원법」에 따른 선원으로서의 업무를 제외한 영리활동을 할 수 있다. <개정 2016.11.30, 단서 신설 2018.10.16, 개정 2019. 5. 1.>

1. 「민법」·「상법」에 따른 법인의 이사·감사·상무·전무 등 임원의 겸직

2. 사무관리, 영업업무 등의 겸직

3. 승선근무 외에 개인의 영리활동 추구 등 다른 업무에 복무 <개정 2016.11.30.>

② 승선근무예비역이 수업을 받지 않을 경우에는 각급 학교의 학칙에서 정한 등록기간에 복무만료 전 미리 복학(입학)할 수 있다. 다만, 복무만료 예정자가 승선근무에 지장이 없는 범위에서 「선원법」 제62조제5항, 제69조부터 제71조까지 및 제74조에 따라 부여된 휴가 중 30일 범위에서는 복학(입학)하여 수업을 받을 수 있다. <신설 2019.5.1.>

③ 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 한 것으로 확인된 기간은 승선근무기간에 포함하여 계산하지 아니한다. <신설 2022.12.30.>

제10조(병역복무변경·면제신청) ① 승선근무예비역은 영 제135조제1항에 따른 병역

복무변경·면제신청서를 해운업체등의 장을 거쳐 관할 지방병무청장에게 제출할 수 있다.

② 관할 지방병무청장은 영 제135조제5항에 따른 승선근무예비역의 신체검사 결과 신체등급이 1급부터 4급까지인 사람은 병역처분을 변경하지 아니 한다. <개정 2016.11.30., 2018.10.16., 2021.5.31., 2026.1.9.>

③ 관할 지방병무청장은 제2항에 해당하는 사람이 법 제23조의4제1항 각 호에 해당하는 사유로 승선근무예비역의 편입이 취소되는 때에는 편입취소 당시의 병역처분 기준에 따라 보충역에 해당 할 경우 보충역 처분을 할 수 있다. 다만, 신체검사시와 편입취소 당시의 병역판정신체검사등 검사규칙의 평가기준이 다른 경우에는 병역처분을 변경하지 않는다. <개정 2016.11.30.>

제10조2(승선근무예비역의 이동근무) ① 영 제40조의4제3항제5호에서 "부득이한 사유가 발생한 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 승선근무예비역이 복무 중인 업체에서 승선근무를 할 수 없는 경우를 말한다. <개정 2016. 8.29., 2016.11.30, 2019.12.31.>

1. 선박 매각
2. 선박관리업체 변경
3. 선박관리업체에 위탁(자회사를 설립하여 위탁한 경우 포함)
4. 군사교육소집 종료 후 또는 하선하여 유급휴가가 종료된 후 승선근무예비역이 승선 희망에도 불구하고 6개월 이상 승선 또는 재승선 조치가 이루어지지 않는 경우. 다만, 해운업체등의 장의 정당한 승선 요구를 이유 없이 거부한 자는 제외한다. <신설 2019.12.31., 2021.5.31.>

② 영 제40조의4제3항 단서에 따라 승선근무예비역이 다른 업체로 이동하여 승선근무 하려는 경우에는 이동하여 근무 하려는 업체를 결정한 후 복무 중인 업체의 장에게 별지 제9호서식의 승선근무예비역 이동근무 신청서를 제출하여야 한다. <개정 2016.11.30.>

③ 복무 중인 업체의 장은 제2항에 따라 승선근무예비역 이동근무 신청서를 받은 경우에는 승선근무예비역 이동근무 신청서에 이동근무 사유를 기재하고 입증 관련 서류와 이동하여 승선근무 하려는 업체의 장이 발행하는 별지 제10호서식의 채용동의서를 붙임으로 하여 관할 지방병무청장에게 제출하여야 한다. <개정 2014.3.26., 2016.11.30.>

④ 관할 지방병무청장은 제3항에 따라 승선근무예비역 이동근무 신청서를 받은 경우에는 접수한 날부터 5일 이내에 승인 여부를 결정하여 복무 중인 업체의 장 및 이동하여 근무 하려는 업체의 장에게 각각 통보하고, 복무 중인 업체의 장은

그 사실을 본인에게 통지하여야 한다. <개정 2016.11.30.>

⑤ 관할 지방병무청장은 제4항에 따라 이동근무를 승인한 경우에는 7일 이내에 병무청장에게 보고하여야 한다.

⑥ 관할 지방병무청장은 승선근무예비역이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업체로 이동근무를 신청한 경우에는 영 제40조의4제2항에 따른 이동근무를 제한할 수 있다. <신설 2019.12.31.>

1. 제20조제1항제1호에 따라 해당 연도에 고발된 업체
2. 제4조의2제1항에 따라 해당 연도의 인원배정이 제한된 업체

⑦ 복무 중인 업체의 장은 승선근무예비역이 다른 업체로 이동하여 승선근무하는 경우에는 이동하여 승선근무 하려는 업체의 장에게 즉시 복무기록표 등 복무관리와 관련된 서류를 붙임으로 하여 송부하여야 한다. <개정 2014. 3.26, 2016.11.30, 2019.12.31.>

[본조신설 2011.11.30.]

제10조의3(편입취소자의 복무기간 단축) 영 제40조의7제5항제1호에 따라 승선근무예비역 편입이 취소된 사람의 복무기간을 단축하는 경우에는 영 제113조의2에 따른 군사교육소집 중 퇴영한 사람의 군사교육소집 기간(입영한 날부터 퇴영한 날까지)을 포함한다. <개정 2016.11.30.>

[본조신설 2013.1.24.]

제5장 자원관리

제11조(승선근무예비역의 자원관리) ① 관할 지방병무청장은 승선근무예비역 편입사항을 개인별 복무기록표 등록전산화면에 입력하고, 복무기록표를 출력하여 해운업체등의 장에게 보내야 한다. <개정 2021.5.31.>

② 해운업체등의 장은 관할 지방병무청장으로부터 받은 복무기록표에 복무와 관련된 사항 등을 제13조의 정리요령에 따라 기록·관리 하여야 한다.

③ 해운업체등의 장은 승선근무예비역의 복무관리 담당자를 임명하는 등 자체복무관리 체계를 유지하여야 한다.

④ 해운업체등의 장은 승선근무예비역에 대하여 승선 전에 근로권익·안전 교육을 실시하고, 승선근무예비역으로부터 교육내용이 포함된 개인별 교육이수확인서를 받아 관리하여야 한다. <신설 2018.10.16.>

⑤ 해운업체등의 장은 승선근무예비역이 군사교육소집 종료 또는 하선 후 유급휴가 기간이 종료된 날부터 30일이 경과되었으나 승선 또는 재승선하지 않은 경우에는 승선 또는 재승선 대기기간별로 별지 제12호서식의 실태조사표에 따라 다음 각

호와 같이 실태조사를 실시하여야 한다. 다만, 해운업체등에서 해고되거나 퇴직한 경우에는 관할 지방병무청장이 실태조사를 실시한다. <신설 2018.3.16., 개정 2018.10.16, 2019.12.31.>

1. 30일 경과 시 : 월 단위 실태파악

2. 3개월 경과 시 : 현지 확인 후 관할 지방병무청장에게 결과 통보

⑥ 법 제23조2의제2항·제55조에 따른 군사교육소집 기간 중에 입게 된 부상·질병 또는 장애(군인사법 시행규칙 제47조제1항제2호에 따라 공상으로 인정된 경우에만 한정한다)로 인하여 귀가 후 승선대기기간 중 치료한 경우에는 군 의료기관에서 발행한 진단서 또는 「병역판정검사 규정」 제94조에 따른 병무청 지정병원에서 발행한 병무용 진단서의 치료기간에 한정하여 의무복무기간에 포함하여 계산한다. <신설 2018.3.16., 개정 2018.10.16., 2026.1.9.>

제11조의2(최초 승선 및 재승선 기한 등) ① 해운업체등의 장은 승선근무예비역에 편입되어 제24조에 따라 승선 전 군사교육소집을 마친 사람과 하선하여 유급휴가를 마친 사람에 대하여는 정당한 사유가 없는 한 군사교육소집 또는 유급휴가를 마친 날부터 3개월 이내에 승선 또는 재승선하도록 조치하여야 한다. 이 경우 정당한 사유란 해운업체등의 장이 실시하는 안전교육에 참석하거나 해당 연도의 군사교육소집 일정이 종료된 경우 등을 말한다. <개정 2021.5.31.>

② 관할 지방병무청장은 해운업체등의 장이 제1항의 기한에 승선근무예비역을 승선시키지 않고 지연한 경우에는 그 지연한 기간별로 다음과 같이 조치하여야 한다.

1. 3개월 미만: 시정

2. 3개월 이상: 주의

3. 제10조의2제1항제4호의 사유로 이동근무자가 발생한 업체: 배정제한 대상업체로 병무청장에게 보고 <개정 2026.1.9.>

[본조신설 2019.12.31]

제12조(복무 관련서류의 관리) 해운업체등의 장은 승선근무예비역에 대하여 다음 각 호의 복무 관련서류를 비치하고 관리하여야 한다.

1. 승선근무예비역 명부

2. 복무기록표

3. 근로권익·안전 교육이수확인서 <신설 2018.10.16.>

4. 신상변동 통보 관련서류 등 그 밖에 복무관리 관련서류 <개정 2016.11.30, 2018.10.16, 2019.12.31.>

제13조(복무기록표 정리요령 등) 해운업체등의 장이 승선근무예비역의 복무기록표에 기록하여야 하는 사항의 구분은 다음 각 호와 같다.

1. 군사교육소집부대, 소집기간, 군번란: 영 제113조의2제1항에 따른 군사교육소집 사항 <개정 2016.11.30.>

2. 복무사항란: 승선기간, 유급휴가기간, 선박변경, 업체변경(이동 승선근무), 업무상 부상 등으로 인한 휴직 등 복무와 관련된 사항

3. 신상변동 사항란: 법 제23조의3 및 영 제40조의6의 각 호에 해당하는 신상변동과 관련된 사항 <개정 2016.11.30.>

4. 업체장 확인란: 해운업체등의 장이 승선근무예비역의 개인별 복무관리상태를 정기적으로 점검하고 서명날인

제14조(편입취소 통지 등) ① 관할 지방병무청장은 승선근무예비역의 편입을 취소할 경우에는 「행정절차법」 제21조에 따라 반드시 본인에게 별지 제1호서식으로 편입취소대상자임을 사전에 통지하여야 한다.

② 제1항에 따라 사전통지를 받은 해당 승선근무예비역은 통지를 받은 날부터 15일 이내에 별지 제2호서식의 의견제출서를 작성하여 관할 지방병무청장에게 제출할 수 있다. 이 경우 해당 기간에 의견제출이 없는 때에는 의견이 없는 것으로 본다. <개정 2019.12.31., 2021.5.31.>

③ 관할 지방병무청장은 승선근무예비역의 편입을 취소한 경우에는 편입취소 처분을 한 날부터 14일 이내에 그 사실을 본인 및 해당 해운업체등의 장에게 통지(통보)하여야 한다.

④ 해운업체등의 장은 승선근무예비역 편입이 취소된 때에는 복무기록표를 관할 지방병무청장에게 보내야 한다.

⑤ 관할 지방병무청장은 승선근무예비역 편입이 취소된 사람의 병적기록표를 승선근무예비역에 편입되기 전의 자원관리 지방병무청장에게 보내야 한다. 이 경우 관할 지방병무청장은 영 제40조의7제5항 본문에 해당하는 사람의 병적기록표에 복무단축 기간을 구체적으로 기록하여 보내야 한다. <개정 2019.12.31., 2021.5.31.>

⑥ 편입취소일은 법 제23조4제1항 각 호에 따른 편입취소 결정일로 한다.

제6장 실태조사 및 평가

제15조(해운업체등 실태조사 및 평가계획 수립) ① 병무청장 또는 관할 지방병무청장은 영 제40조의9 및 규칙 제34조의7에 따라 매년 해운업체등에 대한 실태조사 및 평가계획을 수립·시행하여야 한다.

② 병무청장은 매년 12월 10일까지 다음 연도의 해운업체등에 대한 실태조사 및 평가계획을 지방병무청에 알리고, 관할 지방병무청장은 해운업체등의 세부 실태조사 및 평가계획을 작성하여 매년 12월 31일까지 병무청장에게 보고하여야 한다.

제16조(실태조사 종류) 실태조사는 매년 1월 1일부터 9월 30일까지 모든 해운업체등에 대하여 실시하는 정기조사와 위반행위 신고 등의 조사를 위한 수시조사로 구분하여 실시한다. 다만, 위반행위 신고 등이 발생한 업체에 대하여는 관할 지방병무청장이 연 2회 이상 실태조사를 하여야 한다. <개정 2013.1.24., 2016.5.2., 2017.7.3., 단서 신설 2018.10.16>

제17조(실태조사 내용) 규칙 제34조의7에 따른 실태조사 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제23조의3 및 영 제40조의6에 따른 신상변동 사항의 통보 여부 <개정 2016.11.30.>
2. 승선근무외의 다른 분야 또는 다른 업체 근무 여부
3. 영 제40조의2제1항 각 호 및 이 규정 제4조제2항 후단에 따른 선박 보유·관리 및 승선 여부 <개정 2021.11.30.>
4. 승선근무예비역 명부, 복무기록표 및 제11조에 따른 근로권익·안전 교육이수 확인서 등 관련서류의 비치 및 기록실태 <개정 2018.10.16.>
5. 승선근무예비역에 대한 부당노동행위, 성희롱·성폭력, 폭행 등의 인권침해 발생 여부 등 <신설 2021.2.18.>
6. 그 밖에 승선근무예비역의 복무 및 자원관리 등에 관한 사항

제18조(실태조사반 편성) 관할 지방병무청장은 자체실정에 맞게 실태조사반을 편성하고 실태조사관을 임명하여 운영한다.

제19조(실태조사 방법 등) ① 관할 지방병무청장은 필요한 경우 관계 기관 등과 합동으로 실태조사를 실시할 수 있다. <개정 2019.12.31.>

② 실태조사관은 해운업체등에 대한 실태조사를 할 경우에는 별지 제3호서식의 실태조사관 임명장과 별지 제4호서식의 승선근무예비역 복무관리 실태조사 통보서를 제시하여야 한다.

③ 실태조사관은 별표 1의 해운업체등 실태조사 점검 및 평가표와 별지 제5호서식의 해운업체등 실태조사표에 의하여 실태조사를 실시하고 제22조제2항에 따라 기본평가를 실시하여야 한다.

④ 실태조사관은 실태조사결과 결함사항에 대하여는 해운업체등의 장으로부터 별지 제6호서식의 실태조사 사항 확인서를 받아야 한다.

제20조(실태조사 결과의 처리기준 등) ① 관할 지방병무청장은 실태조사 결과 법 제23조의3 및 영 제40조의6에 따른 신상변동 통보규정을 위반한 해운업체등에 대하여 다음 각 호와 같이 조치한다. <개정 2016.11.30.>

1. 거짓통보: 고발 <개정 2019.12.31.>
2. 의무자 편입취소와 관련된 사항 지연통보 또는 미통보: 위반기간이 1월 이상이면

면 주의, 1월 미만이면 시정

3. 의무자 편입취소와 관련 없는 의무자 및 업체 관련 사항 지연통보 또는 미통보: 위반기간이 3월 이상이면 주의, 3월 미만이면 시정

② 관할 지방병무청장은 별지 제7호서식의 해운업체등 실태조사결과 처리부를 작성하여 관리하여야 한다.

제21조(실태조사 결과보고) ① 관할 지방병무청장은 해운업체등의 실태조사 결과를 매분기 말일을 기준으로 작성하여 다음 달 5일까지 병무청장에게 보고하여야 한다.

② 제1항에 따른 보고내용은 제15조제2항에 따라 병무청장이 관할 지방병무청장에게 알리는 실태조사 및 평가계획에 따른다. <개정 2019.12.31.>

제22조(해운업체등의 평가) ① 영 제40조의9제8항에 따른 해운업체등의 평가는 실태조사시 업체의 복무관리 및 인권침해에 관한 실태 등을 평가하는 기본평가와 수시평가 및 종합평가로 구분하여 실시한다. <개정 2021.2.18., 2024.9.4.>

② 기본평가는 매년 1월 1일부터 9월 30일까지 해운업체등에 대한 실태조사를 실시한 후 별표 1의 해운업체등 실태조사 점검 및 평가표에 의하여 실시한다. <개정 2011.11.30., 2016.5.2., 2017.7.3.>

③ 수시평가는 별표 1의 해운업체등 실태조사 점검 및 평가표와 별표 1의2 해운업체등 평가 시 가점 및 감점요소 평가기준에 따라 실시한다. <개정 2018.10.16.>

④ 종합평가는 기본평가 및 수시평가 결과를 종합하여 별표 1의 해운업체등 실태조사 점검 및 평가표의 기준에 따라 종합평가 점수를 부여한다. <개정 2021.5.31.>

1. <삭제 2021.5.31.>

2. <삭제 2021.5.31.>

⑤ 관할 지방병무청장은 종합평가 결과를 매년 10월 10일까지 병무청장에게 보고하여야 한다. <개정 2011.11.30., 2016.5.2., 2017.7.3.>

제23조(종합평가결과의 적용) ① 병무청장은 매년 해운업체등에 인원 배정을 할 때에 제22조제4항에 따른 평가결과 60점 이상 업체에 배정하고, 60점 미만 업체는 배정을 제한할 수 있다. 이 경우 평가점수가 상위 5% 이내의 업체에 대하여는 인원배정시 우대하여 배정할 수 있다. <개정 2018.10.16., 2021.5.31.>

② 관할 지방병무청장은 평가점수 상위 5% 이내 업체는 다음 해 경미한 위반사항에 해당하는 '시정' 조치 1회를 면책할 수 있다. <개정 2018.10.16., 2021.5.31.>

③ 제1항·제2항에 따라 평가점수 상위 5% 이내 업체를 결정 시 평가점수가 동점인 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른다. <신설 2018.10.16.>

1. 승선근무예비역으로 복무 중인 인원이 많은 업체

2. 별표 1에 따른 가점 점수가 높은 업체

④ 관할 지방병무청장은 다음 각 호의 평가 결과를 병무청 누리집 등에 공개할 수 있다. <신설 2021.2.18., 개정 2021.5.31., 2021.11.30.>

1. 60점 이상인 업체의 명단과 평가점수 <신설 2021.11.30.>

2. 60점 미만인 업체의 명단 <신설 2021.11.30.>

제7장 군사교육소집 <개정 2016.11.30.>

제24조(군사교육소집) ① 관할 지방병무청장은 승선근무예비역에 편입한 사람에 대하여 승선 전에 군사교육소집계획 일정에 따라 군사교육소집을 실시하여야 한다. 다만, 승선근무 중에 편입된 사람은 최초 하선한 때에 군사교육소집계획 일정에 따라 군사교육소집을 실시한다. <개정 2016.11.30.>

② 해운업체등의 장은 제1항에 따라 복무 중인 승선근무예비역이 군사교육소집을 받을 수 있도록 조치하여야 하며, 병무청장은 이를 이행하지 않은 해운업체등에 대하여는 다음 해 인원배정을 제한할 수 있다. <개정 2011.11.30., 2016.11.30.>

[제목개정 2016.11.30.]

제24조의2(입영판정검사에 따른 조치) 법 제14조의3에 따라 입영판정검사를 받은 승선근무예비역은 입영판정검사 결과 신체등급이 1급부터 4급까지인 경우에는 병역처분을 변경하지 않는다.

[본조신설 2021.5.31.]

제25조(군사교육소집 통지 등) ① 관할 지방병무청장은 군사교육소집 대상자의 군사교육소집 통지서를 소집일 45일 전까지 병무청 전자우편센터장에게 정보화 자료로 전송하고, 전자우편센터장은 해운업체등의 장을 통해 소집일 30일 전까지 본인에게 송달하여야 한다. 다만, 본인이 원하는 경우 군사교육소집에 지장이 없는 범위에서 송달기간을 단축할 수 있다. <개정 2016.11.30, 2018. 3.16., 2022.12.30.>

② 승선근무예비역의 군사교육소집일자연기원 처리는 영 제129조를 준용하되 해운업체등의 장을 거쳐 관할 지방병무청장에게 제출하여야 한다. <개정 2016.11.30.>

③ 군사교육소집일자 연기 처리된 사람으로서 연기사유가 해소되기 전에 군사교육소집을 희망하는 사람은 별지 제14호서식의 군사교육소집일자연기 취소신청서를 관할 지방병무청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 관할지방병무청장은 당초에 결정된 군사교육소집일자에 입영하게 하거나 별도의 일자를 정하여 입영시킬 수 있다. <신설 2026.1.9.>

[제목개정 2016.11.30.]

제26조(군사교육소집 실시 유보) 승선근무예비역이 영 제40조의4제6항에 따른 업무상 부상·질병 또는 장애로 인하여 30일 이상 휴직 중인 때에는 그 기간 동안 군사교육소집을 실시하지 아니할 수 있다. <개정 2016.11.30.>

제8장 보칙

제27조(해운업체등의 복무관리 담당 직원 등에 대한 교육) 관할 지방병무청장은 지역의 실정에 맞게 해운업체등의 장 또는 복무관리 담당자에 대하여 매년 1회 이상 승선근무예비역 복무관리 요령 등에 대한 교육계획을 수립·시행하여야 한다.

[제목개정 2019.12.31.]

제27조의2(산업지원 병역일터 포털의 활용) ① 해운업체등의 장은 승선근무예비역의 채용활동, 복무관리 등을 지원하는 산업지원 병역일터 포털 시스템(이하 "병역일터"라 한다)을 이용하여 신상변동통보 등을 할 수 있다. 이 경우 관할 지방병무청장은 관련 명부 및 전산을 정리하고 그 결과를 병역일터를 이용하여 해운업체등의 장에게 통보할 수 있다. <개정 2016.11.30., 2021.5.31.>

② 해운업체등의 장이 병역일터를 이용하여 업무를 처리하고자 할 경우 별지 제11호서식의 산업지원 병역일터 포털 사용권한 신청서를 관할 지방병무청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 관할 지방병무청장은 「병무행정 정보업무 관리규정」 제45조에 따라 사용자 신분을 확인한 후 접근권한을 부여하고, 병무행정 시스템에 이를 등록하여 관리하여야 한다. <개정 2022.5.31.>

③ 제2항에 따라 병역일터 사용권한을 부여받은 해운업체등의 복무관리 담당자는 「개인정보보호법」 제3조 및 제59조에 따라 업무상 취득한 승선근무예비역의 개인 정보를 보호하여야 한다.

[본조신설 2016. 5. 2.]

제28조(복무확인서 발급) 지방병무청장 또는 해운업체등의 장은 의무복무 중인 승선근무예비역이 복무확인서 발급을 요청한 때에는 별지 제8호서식에 의하여 이를 발급하여야 한다. <개정 2016.11.30.>

제29조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2016.8.29., 2017.7.3., 2018.3.16., 2018.10.16., 2019.5.1., 2019.12.31., 2021.2.18., 2024.9.4., 2026.1.9.>

[전문개정 2016.5.2.]

부칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(폐지예규) 이 규정 시행과 동시에 「승선근무예비역의 관리규정」(병무청 예규 제4-41호)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 병무청 예규 제4-41호(승선근무예비역의 관리규정)에 따라 처리한 사항은 이 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

부칙 <2010. 7. 26.>

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 7월 26일부터 시행한다. 다만, 제10조의 개정규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(병역복무변경·면제신청 처리의 경과조치) 이 규정 시행일부터 2010년 12월 31일까지 승선근무예비역의 병역복무변경·면제신청 처리는 이 규정 시행 전 종전의 병무청 훈령 제894호 「승선근무예비역의 관리규정」 제14조의 규정에 따른다.

제3조(해운업체등 실태과악 결과 점수 처리에 대한 경과조치) 이 규정 시행 전 종전의 병무청 훈령 제894호 「승선근무예비역의 관리규정」 제21조에 따라 평가한 해운업체등 실태과악 결과 점수는 이 규정 제22조제2항에 따라 평가한 기본평가 점수로 본다.

부칙 <2011. 11. 30.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 승선근무예비역 이동근무제도 업무처리 지침(병무청 산업지원과-189호, 2011.1.13.)에 따라 시행된 내용은 제10조의2 개정규정으로 처리된 것으로 보며, 이 지침은 이 규정 시행일부터 폐지한다.

부칙 <2012. 8. 3>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2013. 1. 24>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2013. 4. 19>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2014. 3. 26>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2015. 1. 9>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2016. 5. 2.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2016. 8. 29.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2016. 11. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2017. 7. 3.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2018. 3. 16.>

제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제25조제1항의 개정 규정은 2018년 5월 29일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 승선근무예비역 재승선 대기기간별 자원관리 지침(산업지원과-1692, 2017. 6. 8.)과 승선근무 해운업체등 평가 규정 개선사항(산업지원과-3825, 2017. 12. 27.)에 따라 시행된 내용은 이 규정에 의하여 처리된 것으로 보며, 이 지침은 이 규정 시행일부터 폐지한다.

부칙 <2018. 10. 16.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제5조제2항의 개정규정과 제22조제2항·제3항의 ‘별표 1의 해운업체등 실태조사 점검 및 평가표’와 ‘별표 1의2 해운업체등 평가 시 가점 및 감점요소 평가기준’ 개정규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2019. 5. 1.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2019. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 규정은 2020년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제3조제1항 및 제4조의2제1항제9호의 개정 규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(복무관리 부실업체의 인원배정 제한에 관한 적용례) 제4조의2제1항제2호·제10호의 개정 규정은 이 규정 시행 이후 위법·부당한 행위가 최초 발생한 사항부터 적용한다.

제3조(복무관리 부실업체의 인원배정 제한, 최초 승선 및 재승선 기한 등에 관한 적용례) 제4조의2제1항제8호 및 제11조의2의 개정규정은 2020년 7월 1일부터 적용한다.

부칙 <2020. 2. 13.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 2. 18.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021. 5. 31.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제24조의2의 개정규정은 2021년 6월 23일부터 시행한다.

부칙 <2021. 11. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제4조의2제1항제10호의 개정규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2022. 5. 31.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2022. 12. 30.>

이 규정은 2023년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2023. 5. 31.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(해운업체등 평가기준에 관한 적용례) 별표 1의2의 개정규정 중 감점요소는 2023년도 해운업체등 평가 시부터 적용한다.

부칙 <2024. 9. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제4조의2제1항 및 제2항의 개정규정은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(인원배정 제한에 관한 적용례) 제4조의2제1항 및 제2항의 개정규정은 승선일 또는 하선일(승선일 또는 하선일이 변경된 경우를 포함한다)이 2025년 1월 1일 이후인 경우부터 적용한다.

부칙 <2026. 1. 9.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

「별표 1」 <개정 2011.10.30, 2014. 3.23, 2015. 1. 9, 2016. 5. 2, 2016.11.30, 2017. 7. 3, 2018. 3.16, 2018.10.16, 2019. 5. 1, 2019.12.31., 2021.5.31., 2022.12.30, 2023.1.9.>

해운업체등 실태조사 점검 및 평가표						
업체명		주소	전화번호			
항 목		점검 및 평가 내용		배점	점수	확인요령
기 본 평 가	업체사항 (10점)	휴업, 영업정지, 직장폐쇄 여부		10		휴업신고서 등
	복무사항 (40점)	1. 승선근무(선박직원)외의 다른분야 복무 여부		15		선원명부 직책
		2. 다른 업체 또는 승선할 수 없는 선박 승선근무 여부		15		승선확인서 등
		3. 약정근로조건 이행의 적정 여부		10		관련서류
평 가	행정사항 (15점)	1. 신상변동 통보의 적정성 여부		10		관련서류
	복무만족도 (15점)	2. 복무기록표 등 부책관리의 정리 상태		5		관련서류
		의무자 복무 만족도(권익침해사례 접수·처리결과 등 반영)		15		의무자 만족도
수 시 평 가	가점요소	1. 군사교육소집 기간 임금을 지급하는 경우		-		관련서류, 언론보도 등 확인
		2. 승선근무예비역 편입취소자가 발생하지 않은 경우		-		
		3. 승선근무예비역 배정인원 조기 편입한 경우		10		
		4. 복무인원에 따른 복무관리 난이도가 높은 경우		-		
		5. 승선전 관리자급 선원(선장, 기관장, 1급항해사, 1급기관사) 권익보호 교육 실시 * 의무자 승선선박에 한함		5		
		6. 복무관리담당자 재교육 수료한 경우		5		
		7. 권익보호 우수사례 등 긍정적 언론보도(지방지 포함)		5		
		8. 배정제한된 업체에 채용되었던 인원을 편입시킨 경우		5		
		9. 그 밖에 지방병무(지)청장이 정하는 사항		10		
	감점요소	1. 규정 위반으로 행정조치를 받은 경우		-		
		2. 해운업체등 복무관리 담당 교육에 불참한 경우		10		
		3. 신규편입자 복무교육에 교육대상자를 불참시킨 경우		10		
		4. 실태조사시 자료제출 부실 등 협조하지 않은 경우		20		
		5. 평가 전년도에 배정인원을 편입시키지 않아 배정인원이 남은 경우		20		
		6. 6개월 이상 휴업하거나 영업정지처분 받은 경우		50		
		7. 승선근무예비역 군사교육소집 규정을 위반한 경우 (최초 승선 전, 승선 중 편입자는 최초 하선 시)		20		
		8. 민원야기 또는 부정적 언론보도(지방지 포함)		-		
		9. 승선 전 근로권익·안전 교육을 실시하지 아니한 경우		10		
		10. 승선근무예비역 승선 대기기간별 실태조사를 아니한 경우		-		
		11. 제4조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 업체로서 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원이 적어, 인원배정에서 제외되는 인원이 발생하지 아니한 경우		10		
12. 그 밖에 지방병무(지)청장이 정하는 사항		10				
종합평가		점	평가결과	60점 이상 / 60점 미만		
구 분		기본평가		종합평가		
평가일자		20 . . .		20 . . .		
평가자		(서명 또는 인)		(서명 또는 인)		
확 인 자		직급		성명		
				(서명 또는 인)		

「별표 1의2」 <신설 2018.10.16., 개정 2019.5.1., 2019.12.31., 2021.2.18., 2022.12.30., 2023.5.31., 2026.1.9.>

해운업체등 평가 시 가점 및 감점요소 평가기준

1. 가점 요소

- ① 군사교육소집 기간 중에 임금을 지급하는 경우

임 금	기본급 대비 80% 미만	기본급 대비 80 ~ 100% 미만	기본급 대비 100% 이상
가 점	2	5	10

- ② 승선근무예비역 편입취소자가 발생하지 않은 경우(9. 30. 기준)

복무인원	1~25명	26~50명	51~75명	75~100명	101~125명	126~150명	151명 이상
가점	8	10	12	14	16	18	20

- ③ 승선근무예비역 배정인원 조기 편입한 경우 : 10점 ※ 9월 30일 기준, 배정인원 100% 편입 업체

- ④ 복무인원에 따른 복무관리 난이도가 높은 경우(9. 30. 기준)

복무인원	1~25명	26~50명	51~75명	75~100명	101~125명	126~150명	151명 이상
가점	-	2.5	5	7.5	10	12.5	15

- ⑤ 승선전 관리자급 선원(선장, 기관장, 1급항해사, 1급기관사) 권익보호 교육실시 : 5점
* 의무자 승선선박에 한함

- ⑥ 복무관리담당자 재교육 수료한 경우(병무청 개설 나라배움터 온라인 교육) : 5점

- ⑦ 권익보호 우수사례 등 긍정적 언론보도(지방지 포함) : 5점

- ⑧ 배정제한된 업체에 채용되었던 인원을 편입시킨 경우(신규편입에 한함) : 5점

- ⑨ 그 밖에 지방병무(지)청장이 정하는 사항 10점

2. 감점 요소

- ① 제11조의2 및 제20조 규정 위반으로 행정조치를 받은 경우

구 분	주의	시정	비 고
감 점	20	5	위반업체 가중처벌 인식 확산

※ 선박별 동일 신상변동 통보 사유가 같은 일자에 다수가 발생하는 경우 또는 1개의 행위로 다수 신상변동 통보 사유가 발생하는 경우 1건으로 적용

- ② 해운업체등 복무관리 담당 교육에 불참한 경우 10점

- ③ 정당한 사유 없이 신규편입자 복무교육에 교육대상자를 불참시킨 경우 10점

- ④ 실태조사 시 자료제출 부실 등 협조하지 않은 경우 20점 범위 내

- ⑤ 평가 전년도에 배정인원을 12월 31일까지 편입시키지 않아 배정인원이 남은 경우 20점

- ⑥ 6개월 이상 휴업하거나 영업정지 처분 받은 경우 50점

- ⑦ 승선근무예비역 군사교육소집 규정을 위반한 경우 20점

* 편입 후 최초 승선 전, 승선 중 편입자는 최초 하선 시 군사교육소집을 받도록 하여야 함

- ⑧ 인권침해 발생 등 민원야기 또는 부정적 언론보도(지방지 포함, 건당)

* 인권침해 발생 등 민원 건당 10점, 언론보도 건당 20점 (확인 결과 무고인 경우 제외)

- ⑨ 승선 전 근로권익·안전 교육을 실시하지 아니한 경우(승선 시 마다) 건당 10점
- ⑩ 제11조에 따라 군사교육소집 종료 후 또는 하선하여 유급휴가 종료 후 승선 대기 기간별 실태조사를 아니한 경우

복무인원	1명 ~ 50명	51명 ~ 100명	101명 이상
감 점	5	4	3

- * 해운업체등의 복무관리 실태조사 시마다 복무인원에 따라 감점 적용
- ⑪ 제4조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 업체로서 배정제한 시작연도 직전 3년 평균 배정인원이 적어, 인원배정에서 제외되는 인원이 발생하지 아니한 경우(1명 미만인 경우) 10점
- ⑫ 그 밖에 지방병무(지)청장이 정하는 사항 10점

○○지방병무청(병무지청)

수신자
(경유)
제 목 행정처분 사전통지

「행정절차법」 제21조제1항의 규정에 의하여 우리 기관이 하고자 하는 처분 내용을 아래와 같이 통지하오니 의견이 있을 경우 불임의 의견제출서를 작성하시어 20 . . .까지 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 예정된 처분내용

예정된 처분의 제목		
해당자	성명(명칭)	
	주 소	
처분의 원인이 되는 사실		
처분하고자 하는 내용		
법 적 근 거		

- ※ 의견제출시 유의사항
1. 위 사항에 대한 의견은 서면·컴퓨터통신 또는 구술로 제출 가능하며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 컴퓨터통신을 이용하여 의견을 제출한 경우에는 반드시 관할 지방병무청에 제출사항을 확인하시기 바라며, 직접 방문하여 의견을 진술하고자 하는 경우에도 미리 그 사실을 알려주시기 바랍니다.
2. 위에서 정한 제출기간 내에 의견을 제출하지 않은 경우에는 의견이 없는 것으로 처리함을 알려드립니다.

불임 의견제출서 1부. 마침.

○○지방병무청(병무지청)장

직인

기안자	직위(직급) 서명	검토자	직위(직급)서명	결재권자	직위 (직급)서명
협조자	직위(직급) 서명				
시행	처리과명-일련번호(시행일자)	접수	처리과명-일련번호(접수일자)		
우	주소		/ 홈페이지 주소		
전화()	전송()		/ 공무원의 공식전자우편주소		/ 공개구분

의견제출서

예정된 처분의 제목	행정처분 사전통지 ※ 관련문서번호: (20)		
인적사항	성명(명칭)		
	주소		
	연락전화	E-mail	
의견			
그 밖에 붙임자료 등			
「행정절차법」 제27조제1항(제31조제3항)의 규정에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다. 년 월 일 제출인 성명 (서명 또는 인) ○○지방병무청(병무지청)장 귀하			

작성요령 등	1. “예정된 처분의 제목”란에 “행정처분 사전통지” 안내 문서의 문서번호와 일자를 기재하시기 바랍니다. 2. 의견 기재란이 부족할 경우 별지 작성하시고, 증거자료 등을 붙임으로 하실 수 있습니다.
--------	---

실태조사관 임명장

인적사항	소속	직급
	성명	연락전화
기 간		
위 사람을 「병역법」 제23조의5(승선근무예비역의 실태조사)의 규정에 따라 실태조사관으로 임명함. 년 월 일 ○○지방병무청(병무지청)장 직인		

※ 해운업체등의 장은 「병역법 시행령」 제40조의9제3항에 따라 실태조사에 적극 협조하여야 합니다.

승선근무예비역 복무관리 실태조사 통보서

업체명		조사일자
실태조사관 인적사항	소속	성명
	연락전화	

「병역법」 제23조의5 및 같은 법 시행령 제40조의9의 규정에 따라 귀 업체에서 복무중인 승선근무 예비역에 대한 복무관리 실태 등에 대한 조사를 아래와 같이 실시하오니 원활한 직무수행이 될 수 있도록 다음사항을 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

실태조사시 협조사항
1. 승선근무예비역 복무실태와 관련된 인사명령서 등 요구한 일체의 서류
2. 복무실태 점검을 위한 복무 현장 안내와 직무수행 적극 협조
3. 승선근무예비역의 복무사항 파악 및 고충상담을 위해 별도의 장소에 집합 요구시 즉시 집합조치
4. 실태조사 결과 법규위반으로 확인된 경우 위반 사항별로 담당부서의 장 및 업체의 장이 서명 날인한 확인서와 관련서류를 조사관에게 제출

년 월 일

○○지방병무청(병무지청)장

직인

해운업체 등 실태조사표

※ []에는 해당되는 곳에 √표시를 합니다.

조사일		조사관 (서명 또는 인)								
조사대상	업체명	대표자								
	소재지				전화번호					
분야 및 선박척수 * 해당부분에 √표시	[] 해운업 분야		500톤이상 ()척							
	[] 수산업 분야		100톤이상 ()척							
복무인원 및 신상변동 통보실태	복무인원						신상변동 통보사항			
	계		승선중		하선중		계	기일내 통보	지연통보	미통보
	국가필수 선박	기타선박	국가필수 선박	기타선박	국가필수 선박	기타선박				
복무관리	해당업체 승선근무		국가필수선박 미승선		승선근무의 다른분야 종사		다른업체 승선근무		승선할 수 없는 선박 승선	
관련서류 관리실태	승선근무예비역 명부		복무기록표		신상변동 관련서류		기 타			

작성자 성명
(업체담당)

(서명 또는 인)

확인자

해운·수산업체의 장

직인

승선근무예비역 복무확인서

인적사항	성명	생년월일	군번
	주소		
복무사항	업체명	복무형태 * 해당부분에 √표시 ☐ 승선중 ☐ 하선중	
	편입일	복무기간 만료예정일	
	군사교육소집기간		
용 도			

위와 같이 복무중에 있음을 확인합니다.

년 월 일

확인자 직급

성명

(서명 또는 인)

○○지방병무청(병무지청)장
또는 해운·수산업체의 장

직인

※ 복무기간만료 예정일은 병역법령의 규정에 따라 변경될 수 있습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

승선근무예비역 이동근무 신청서

※ 【 】에는 해당되는 곳에 √표시를 합니다.

인적사항	성명	생년월일
	주소	
	집전화	휴대전화 E-mail
재직(승선) 사항	업체명	전화번호
	소재지	편입일
	직책(담당업무)	승선기간
이동근무사항	업체명	전화번호
	소재지	승선예정일 (직책) ()

이동근무사유 * 해당부분에 √표시	[] 선박 매각	※ 이동근무 사유는 가능한 자세하게 기록하세요.
	[] 선박관리업체 변경	
	[] 선박관리업체에 위탁	
	[] 6개월 이상 미승선	
	[] 그 밖에 사유	

「병역법 시행령」 제40조의4제3항 단서 및 「승선근무예비역의 관리규정」 제10조의2에 따라 이동근무를 신청 합니다.

년 월 일

승선근무예비역

(서명 또는 인)

해운·수산업체의 장

직인

○○지방병무청(병무지청)장 귀하

사유별 붙임서류(입증 관련서류)		
선박매각 선박관리업체 변경·위탁	공통	채용 동의서(별지 제10호서식) 승선근무예비역의 승·하선 증명서, 남은 선박의 승무원증서 및 승무원명부, 해상화물운송사업등록증(운항선박명세서 포함) 등 서류를 입증할 수 있는 서류
	선박매각	매매계약서(공증 필수) 또는 선박원부등본
	선박관리업체 변경	계약변경신고서, 선박관리신고 수리서
	선박관리업체 위탁	선박관리신고 수리서
그 밖에 사유		채용동의서(별지 제10호서식), 관련 입증서류

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

채 용 동 의 서

※ []에는 해당되는 곳에 √표시를 합니다.

인적사항	성명	생년월일
	편입일	전화번호
자격사항	면허종류 및 등급	자격취득일
취업예정업체	업체명	전화번호
	소재지	승선예정일
	근무사유	직책(담당업무)
	[] 선박 매각 [] 선박 관리업체 변경	
	[] 선박 관리업체에 위탁	
	[] 6개월 이상 미승선 [] 그 밖에 사유	

위와 같이 승선근무예비역의 취업(이동근무)에 동의합니다.

년 월 일

취업예정업체의 장

직인

산업지원 병역일터 포털 사용권한 신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √표 하시기 바라며, *부분은 필수 기재 사항입니다.

신청구분*	사용구분*	
[] 사용 [] 사용자변경 [] 사용취소	[] 정 [] 부	
신청인 인적사항	성명*	생년월일*
	연락전화*	휴대폰
	E-mail	담당부서명
해운·수산업체	업체명*	대표자성명
	해운·수산업체 주소*	
	법인등록번호*	
	신청사유*	

개인정보 수집·이용 동의서

산업지원 병역일터 사용권한 부여를 위하여 개인정보를 수집·이용하고자 하오니, 아래 내용을 읽어보신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

☐ 개인정보 수집·이용 내역

항 목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 생년월일, (휴대)전화번호	산업지원 병역일터 사용권한 부여	사용담당자 변경 후 180일까지

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우 산업지원 병역일터 사용권한 신청에 제한을 받을 수 있습니다.

본인은 산업지원 병역일터 포털 사용권한 신청에 있어 개인정보를 포함한 정보자료를 「개인정보보호법」 제15조 (개인정보의 수집·이용)에 따라 제공함을 동의합니다.

신청인

(서명 또는 날인)

위와 같이 산업지원 병역일터 포털 사용권한 신청서를 제출합니다.

년 월 일

해운·수산업체 장

직인

○○지방병무청(병무지청)장 귀하

승선근무예비역 승선근무 대기기간 중 실태조사표

의무자 인적사항	성명	생년월일	연락전화	
	주소			

복무사항	업체명	편입일	만료예정일	
	최종 하선일 군사교육소집일	유급휴가 종료일 군사교육소집 종료일		

실태점검					
연월일	조사 내용 (휴식, 재취업, 자기계발 등)	점검결과 (영리활동 여부)	점검자		결재 (서명 또는 인)
			직급	성명 (서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	
				(서명 또는 인)	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

근로기준법 위반 등 부당노동행위 접수·처리 현황(분기)

○ 근로기준법 위반 등 부당노동행위 접수·처리 명부(관리대상)

접수일 (접수자)	접수 경로	의무자	생년 월일	업체명	신고내용	권익보호 상담관 확인			해양항만관청 등 처리결과(처리일)	최종 처리결과(처리일)		비고
						처리방향	계장	과장		업체명	의무자	

* 상담 시 해양항만관청, 해양경찰청 등 통보 시에는 의무자 정보가 노출됨을 반드시 사전 안내

○ 근로기준법 위반 등 부당노동행위 접수·처리결과 현황

구 분	접수 건수	해운·수산업체			의무자			
		평가 시 감점 대상	정상	처리 중	정상	처리 중	이동근무 여부	
							이동근무	계속근무
분기								
누계								

군사교육소집일자연기 취소신청서

처리기간: 1일			
신청인	성명		생년월일
	전화번호		E-mail
	병적지		
	주소		
최초 군사교육 소집일자		연기사유	취소사유

위와 같은 사유로 군사교육소집일자연기를 취소하고 입영하고자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

〇〇지방병무청(병무지청)장 귀하